

SŁOWNIK POJĘĆ

Nieruchomości i Kredyt Hipoteczny

A

Akt notarialny - Dokument sporządzony przez notariusza, potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży, darowizny lub innej czynności prawnej dotyczącej nieruchomości.

Aktualna wycena nieruchomości - Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, wymagane przez bank przy udzielaniu kredytu hipotecznego.

Amortyzacja kredytu - Stopniowa spłata kapitału kredytu wraz z odsetkami według ustalonego harmonogramu.

Aneks do umowy kredytowej - Dokument zmieniający warunki pierwotnej umowy kredytowej, np. okres spłaty, walutę kredytu czy marżę banku.

APRC (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) - Całkowity koszt kredytu ponoszony przez kredytobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa w skali roku.

B

Budynek wielorodzinny - Budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne.

Budynek jednorodzinny - Samodzielny budynek mieszkalny przeznaczony do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jednej rodziny.

Baza kredytów hipotecznych - System informatyczny zawierający informacje o udzielonych kredytach zabezpieczonych hipoteką.

Biuro informacji kredytowej (BIK) - Instytucja gromadząca informacje o zobowiązaniach kredytowych Polaków, wykorzystywana przez banki do oceny zdolności kredytowej.

C

Cel kredytu hipotecznego - Przeznaczenie środków z kredytu, np. zakup nieruchomości, budowa domu, remont czy refinansowanie.

Cesja umowy deweloperskiej - Przeniesienie praw i obowiązków z umowy deweloperskiej na inną osobę.

Cena transakcyjna - Uzgodniona między kupującym a sprzedającym kwota za nieruchomość.

Czynsz - Opłata za korzystanie z nieruchomości najmu lub dzierżawy.

D

Dług hipoteczny - Zobowiązanie finansowe zabezpieczone hipoteką na nieruchomości.

Depozyt zabezpieczający - Kwota pieniężna składana przez najemcę lub kupującego jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań umownych.

Deweloper - Firma lub osoba fizyczna zajmująca się realizacją inwestycji budowlanych, zazwyczaj w celu sprzedaży.

Dom szeregowy - Jeden z szeregu domów połączonych ścianami bocznymi, każdy z osobnym wejściem.

Działka budowlana - Grunt przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

Dzierżawa - Umowa przekazująca osobie trzeciej prawo do korzystania z nieruchomości i pobierania pożytków za wynagrodzeniem.

E

Egzekucja z nieruchomości - Przymusowa sprzedaż nieruchomości w celu zaspokojenia wierzyciela z uzyskanych środków.

Ekspertyza techniczna - Dokument sporządzony przez rzeczoznawcę, oceniający stan techniczny nieruchomości.

Ekspozycja kredytowa - Całkowita wartość zobowiązań kredytowych klienta wobec banku.

F

Francja (hipoteka francuska) - Rodzaj hipoteki, w której wysokość rat kredytu jest stała przez cały okres spłaty.

Fundusz hipoteczny - Fundusz inwestycyjny lokujący środki głównie w listy zastawne i inne papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką.

Franchising nieruchomości - System współpracy, w którym biuro nieruchomości używa znaku towarowego i systemu większej sieci.

G

Gwarancja bankowa - Zobowiązanie banku do zapłaty określonej kwoty w przypadku niewypełnienia zobowiązań przez dłużnika.

Grunt rolny - Nieruchomość przeznaczona do produkcji rolnej.

Grace period (karencja) - Okres, w którym kredytobiorca płaci jedynie odsetki od kredytu, bez spłaty kapitału.

H

Harmonogram spłat - Szczegółowy plan określający terminy i wysokość poszczególnych rat kredytu.

Hipoteka - Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, służące zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności.

Hipoteka kaucyjna - Hipoteka zabezpieczająca wierzytelność oznaczoną co do sumy maksymalnej, ale nie co do wysokości.

Hipoteka łączna - Hipoteka ustanowiona na kilku nieruchomościach dla zabezpieczenia tej samej wierzytelności.

Hipoteka umowna - Hipoteka ustanowiona na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości a wierzycielem.

Hipoteka przymusowa - Hipoteka powstająca z mocy prawa lub orzeczenia sądu.

I

Indeksacja kredytu - Powiązanie wartości kredytu z określonym wskaźnikiem, np. kursem waluty obcej.

Inwestycja deweloperska - Projekt budowlany realizowany przez dewelopera w celu sprzedaży lub wynajmu.

Inspektor nadzoru budowlanego - Osoba sprawująca nadzór nad realizacją inwestycji budowlanej w imieniu inwestora.

J

Jednostka mieszkalna - Pomieszczenie lub zespół pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Jakość prawna nieruchomości - Stan prawny nieruchomości określający czyste lub obciążone prawo własności.

K

Kapitał kredytu - Kwota główna kredytu, bez odsetek i innych opłat.

Karencja w spłacie kredytu - Okres, w którym kredytobiorca nie spłaca kapitału, płacąc tylko odsetki.

Kaucja - Kwota pieniężna składana jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania.

Klauzula waloryzacyjna - Postanowienie umowy pozwalające na zmianę wysokości świadczenia w zależności od zmian określonego wskaźnika.

Komornik - Funkcjonariusz publiczny przeprowadzający egzekucję sądową.

Konsolidacja kredytów - Połączenie kilku kredytów w jeden, zazwyczaj w celu obniżenia miesięcznej raty.

Kredyt budowlany - Kredyt przeznaczony na budowę lub remont nieruchomości.

Kredyt hipoteczny - Długoterminowy kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości.

Kredyt konsolidacyjny - Kredyt służący do spłaty innych zobowiązań kredytowych.

Kredyt mieszkaniowy - Kredyt przeznaczony na zakup, budowę lub remont nieruchomości mieszkalnej.

Kredyt refinansowy - Kredyt zaciągnięty w celu spłaty wcześniejszego kredytu.

Kredyt walutowy - Kredyt, którego wartość jest wyrażona w walucie obcej.

Kredytobiorca - Osoba lub podmiot, który zaciągnął kredyt.

Kredytodawca - Bank lub instytucja finansowa udzielająca kredytu.

Księga wieczysta - Rejestr prowadzony przez sąd, zawierający informacje o prawach do nieruchomości.

L

Leasing nieruchomości - Umowa, w której jedna strona oddaje nieruchomość do używania drugiej stronie za określonym wynagrodzeniem.

Licytacja komornicza - Publiczna sprzedaż nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego.

List zastawny - Papier wartościowy emitowany przez bank hipoteczny, zabezpieczony wierzytelnościami hipotecznymi.

Lokal mieszkalny - Wydzielone pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Lokal użytkowy - Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

LTV (Loan to Value) - Wskaźnik relacji wartości kredytu do wartości nieruchomości, wyrażony w procentach.

M

Marża banku - Część oprocentowania kredytu stanowiąca zysk banku, dodawana do stopy referencyjnej.

Media - Instalacje dostarczające wodę, energię elektryczną, gaz, odprowadzające ścieki.

Mieszkanie deweloperskie - Mieszkanie nabywane bezpośrednio od dewelopera.

Mieszkanie spółdzielcze własnościowe - Mieszkanie, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Mieszkanie z rynku wtórnego - Mieszkanie, które miało już wcześniej właściciela.

N

Nadpłata kredytu - Wpłata dodatkowej kwoty powyżej wymaganej raty kredytu.

Najem - Umowa, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Nieruchomość - Grunt oraz budynki i budowle trwale z gruntem związane.

Nieruchomość gruntowa - Grunt wraz z częściami składowymi.

Nieruchomość lokalowa - Wyodrębniony lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie.

Notariusz - Osoba uprawniona do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności określonych w przepisach.

O

Obciążenie hipoteczne - Ograniczenie w dysponowaniu nieruchomością wynikające z ustanowionej hipoteki.

Odsetki - Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu, wyrażone jako procent kwoty kapitału.

Odsetki karne - Dodatkowe odsetki naliczane za opóźnienie w spłacie kredytu.

Oprocentowanie stałe - Stopa procentowa kredytu niezmienniana przez określony okres lub przez cały czas trwania umowy.

Oprocentowanie zmienne - Stopa procentowa kredytu, która może się zmieniać w zależności od wskaźnika referencyjnego.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - Dokument, w którym dłużnik wyraża zgodę na natychmiastową egzekucję bez wydawania wyroku sądowego.

P

Paying-off (spłata przedterminowa) - Zwrot całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

Pełnomocnictwo notarialne - Dokument upoważniający inną osobę do działania w imieniu mocodawcy w określonych sprawach.

Plan zagospodarowania przestrzennego - Dokument określający przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu.

Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości - Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od określonych ryzyk.

Pomiar geodezyjny - Wykonanie przez geodetę pomiarów nieruchomości i sporządzenie dokumentacji.

Pośrednik nieruchomości - Osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Prowizja bankowa - Jednorazowa opłata pobierana przez bank za udzielenie kredytu.

Przedwstępna umowa sprzedaży - Umowa zobowiązująca strony do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej.

Pierwsza hipoteka - Hipoteka o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z wartości nieruchomości.

R

Rata annuitetowa - Rata kredytu o stałej wysokości, w której zmienia się proporcja między kapitałem a odsetkami.

Rata kapitałowa - Część raty kredytu przeznaczona na spłatę kapitału.

Rata kredytowa - Okresowa wpłata na poczet spłaty kredytu, obejmująca kapitał i odsetki.

Rata malejąca - System spłat, w którym rata maleje w czasie, przy stałej kwocie spłacanego kapitału.

Refinansowanie kredytu - Zaciągnięcie nowego kredytu w celu spłaty poprzedniego, zazwyczaj na korzystniejszych warunkach.

Rejestr zastawów - Publiczny rejestr zawierający informacje o zastawach rejestrowych.

Renta - Okresowe świadczenie pieniężne wypłacane przez określony czas lub dożywotnio.

Rynek pierwotny nieruchomości - Rynek, na którym sprzedawane są nieruchomości oferowane po raz pierwszy przez deweloperów.

Rynek wtórny nieruchomości - Rynek nieruchomości, które miały już wcześniej właścicieli.

Roszczenie regresowe - Prawo banku do dochodzenia zwrotu wypłaconej kwoty od poręczyciela lub gwaranta.

Rzeczoznawca majątkowy - Osoba uprawniona do wyceny nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych.

S

Scalenie kredytów - Połączenie kilku kredytów w jeden w celu zmniejszenia miesięcznych obciążeń.

Segregator - Zbiór dokumentów dotyczących nieruchomości i kredytu.

Służebność - Ograniczone prawo rzeczowe polegające na obciążeniu nieruchomości na rzecz właściciela innej nieruchomości.

Spłata kapitału - Zwrot pożyczonej kwoty głównej kredytu.

Spłata przedterminowa - Zwrot całości lub części kredytu przed terminem określonym w harmonogramie.

Spread (marża) - Różnica między stopą referencyjną a całkowitym oprocentowaniem kredytu.

Stan prawny nieruchomości - Sytuacja prawna nieruchomości określona w księdze wieczystej.

Stopa referencyjna - Wskaźnik stanowiący bazę do obliczenia oprocentowania kredytu (np. WIBOR, EURIBOR).

Suma zabezpieczenia hipotecznego - Maksymalna kwota, do której hipoteka zabezpiecza wierzytelność.

Subsydium - Dofinansowanie ze środków publicznych, np. program „Mieszkanie dla Młodych”.

T

Taksa notarialna - Wynagrodzenie notariusza za czynności notarialne, określone przepisami prawa.

Termin spłaty kredytu - Czas, w którym kredytobiorca zobowiązuje się spłacić cały kredyt.

Tytuł prawny do nieruchomości - Dokument potwierdzający prawo własności lub inne prawo do nieruchomości.

U

Ubezpieczenie kredytu - Polisa chroniąca kredytobiorcę lub bank przed ryzykiem niespłacenia kredytu.

Ubezpieczenie nieruchomości - Ochrona ubezpieczeniowa nieruchomości od ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia.

Umowa deweloperska - Umowa między deweloperem a nabywcą dotycząca budowy i przeniesienia własności nieruchomości.

Umowa najmu - Umowa, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony.

Umowa przedwstępna - Umowa zobowiązująca do zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości.

Umowa sprzedaży - Akt prawny przenoszący własność rzeczy na nabywcę za określoną cenę.

Urządzenie nieruchomości - Spełnienie wymogów administracyjnych i prawnych niezbędnych do użytkowania nieruchomości.

Usiedzenie - Nabycie własności rzeczy przez długotrwałe posiadanie.

Użytkowanie wieczyste - Prawo rzeczowe polegające na korzystaniu z gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W

Wadia - Kwota wpłacana przez kupującego jako potwierdzenie zawarcia umowy przedwstępnej.

Walutowy kredyt hipoteczny - Kredyt wyrażony i wypłacony w walucie obcej lub indeksowany do waluty obcej.

Wartość nieruchomości - Oszacowana przez rzeczoznawcę wartość rynkowa nieruchomości.

Wartość rynkowa - Najbardziej prawdopodobna cena, jaką można uzyskać za nieruchomość na rynku.

Wcześniejsza spłata - Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) - Referencyjna stopa procentowa na polskim rynku międzybankowym.

Windykacja - Działania mające na celu odzyskanie zaległych należności.

Właściciel nieruchomości - Osoba fizyczna lub prawna posiadająca prawo własności do nieruchomości.

Wycena nieruchomości - Określenie wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wypowiedzenie umowy kredytowej - Jednostronne oświadczenie woli strony o zakończeniu umowy kredytowej.

Wypowiedzenie umowy najmu - Oświadczenie woli jednej ze stron o zakończeniu stosunku najmu.

Wyciąg z księgi wieczystej - Dokument zawierający informacje o aktualnym stanie prawnym nieruchomości.

Wyrok eksmisyjny - Orzeczenie sądu nakazujące opuszczenie lokalu.

Z

Zabezpieczenie kredytu - Forma gwarancji spłaty kredytu, np. hipoteka, poręczenie, zastaw.

Zadatek - Kwota stanowiąca część ceny, wpłacana przy zawarciu umowy jako potwierdzenie zawarcia transakcji.

Zaległość kredytowa - Niespłacona w terminie rata kredytu.

Zamiana nieruchomości - Umowa polegająca na wzajemnym przeniesieniu własności nieruchomości.

Zastaw - Ograniczone prawo rzeczowe na rzeczy ruchomej lub prawie, służące zabezpieczeniu wierzytelności.

Zastaw rejestrowy - Zastaw ustanawiany przez wpis do rejestru zastawów.

Zaświadczenie o niezaleganiu - Dokument potwierdzający brak zaległości podatkowych lub innych opłat.

Zdolność kredytowa - Ocena możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę na podstawie jego dochodów i zobowiązań.

Zwolnienie z długu - Umorzenie zobowiązania przez wierzyciela.

Zmiana warunków kredytu - Modyfikacja umowy kredytowej za zgodą obu stron.

Uwagi końcowe

Niniejszy słownik zawiera podstawowe pojęcia związane z rynkiem nieruchomości i kredytami hipotecznymi w Polsce. Definicje mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej ani finansowej. W sprawach szczegółowych zaleca się konsultację z odpowiednimi specjalistami: prawnikami, doradcami kredytowymi czy rzeczoznawcami majątkowymi.

Dokument opracowany w listopadzie 2024